



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0822933-05.2021.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO

Nome: MARCIA MARIA RIBEIRO BASILIO

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 2535, ED. RUTH MARIA AP 304, São Brás, BELÉM - PA - CEP: 66063-022

REU: BRENDA OLIVEIRA DA COSTA

Nome: BRENDA OLIVEIRA DA COSTA

Endereço: Travessa Curuzu, 1284, Pedreira, BELÉM - PA - CEP: 66085-110

SENTENÇA

Vistos e etc.

Trata-se de **AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA**, proposta por **MARCIA MARIA RIBEIRO BASÍLIO**, devidamente qualificado nos autos, em face **BRENDA OLIVEIRA DA COSTA**, também qualificada.

Em suma, a autora alega que assinou contrato de compra e venda de imóvel em setembro de 2020 e que a requerida teria oposto obstáculos imotivados á conclusão do negócio jurídico. Sustenta que, mesmo tendo se comprometido a regularizar as pendências do imóvel, a requerida teria desistido unilateralmente e imotivadamente do contrato. Argui que em fevereiro de 2021 foi prolatada a sentença de homologação de divórcio e que o imóvel em questão ficou para a autora. Por fim, alega que a requerida rescindiu de má-fé o instrumento de compra e venda e requereu o seguinte: a) rescisão contratual; b) aplicação de penalidades contratuais e pagamento do IPTU e condomínio; c) danos morais.

Em contestação, a requerida alega que a autora, à época da assinatura do contrato, a autora teria se declarado divorciada. Relata que meses depois, em março de 2021, tentou financiar o imóvel em questão, sendo recusado o empréstimo pelo banco em razão da falta de outorga uxória do cônjuge da autora. Sustenta que a autora teria se omitido dolosamente acerca da existência do processo judicial tratando sobre o divórcio e a partilha de bens, alegando que o contrato retromencionado pendia de vícios.

Em réplica, a autora, em suma, ratificou os termos da exordial.

Após o anúncio do julgamento antecipado da lide, as partes nada mais requereram e os autos vieram conclusos para sentença.

É a síntese do necessário. DECIDO.

Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é cabível o julgamento antecipado da lide, pois a controvérsia em debate comporta julgamento independentemente da produção de outras provas, porquanto suficientes para a solução da lide a prova documental já produzida.

Ressalte-se que a presente lide será julgada em conjunto com os autos conexos nº.0822933-05.2021.8.14.0301.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito.

1. Da devolução dos valores pleiteados. Pleito procedente. Rescisão por culpa do promitente vendedor.

Inicialmente, compete esclarecer que a controvérsia dos presentes autos versa sobre os motivos da rescisão atinentes a cada parte, qual seja, se foram feitos de forma motivada ou imotivada por cada um dos contratantes. Assim, uma vez definido o tipo de resolução contratual, discorrer-se-á acerca das consequências jurídicas contratuais.

No caso, a requerida alega que a autora havia omitido que passava por um processo de divórcio e que não detinha, a época da assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, a outorga uxória de seu ex-marido para dispor do bem. Relata que tal fato fora impeditivo para obter financiamento perante instituição bancária.

Por outro lado, a autora alega que, embora houvesse impossibilidade relativa de dispor do bem, a sentença de homologação de divórcio e partilha de bens prolatada em fevereiro de 2021 lhe conferiu a titularidade do imóvel e que por essa razão qualquer vício inicial estaria superado à

data do pedido de rescisão contratual em março de 2021.

Analizando o contrato colacionado (ID. 25251174 - Pág. 1), a promitente vendedora, de fato declara-se como “divorciada” e proprietária do imóvel em questão.

Contudo, embora a ação de divórcio e partilha de bens tenha iniciado em 2019 (nº. 0845448-05.2019.8.14.0301), o acordo somente foi homologado judicialmente 02.02.2021 perante a 6ª Vara de Família da capital (ID. 25253395 - Pág. 4- p. 0822933-05.2021.8.14.0301).

Compulsando os autos, a requerida igualmente só protocolou a sentença supracitada no cartório de imóveis na data de 26.04.2021 (ID. 25253389 - Pág. 1- p. 0822933-05.2021.8.14.0301), qual seja, seis meses após a data da assinatura do contrato.

Muito embora o art. 106 do CC disponha que a “impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado”, faz-se necessário proceder a uma análise mais acurada dos termos estipulados no acordo de divórcio.

Segundo o acordo retromencionado, o imóvel em tela pertenceria ao fim à requerida, contudo, ainda assim, fora previstas duas condições a serem satisfeitas:

“(…) 7.2. Fica para a requerente o apartamento financiado em nome das partes, junto à Caixa Econômica Federal, localizado na Av. Almirante Barroso nº 746, Residencial Almirante Barroso, Bloco “A”, Apto. 102, Bairro do Marco, CEP: 66093-020, sendo que a partir da separação do casal a cônjuge virago já vem pagando o valor integral das prestações do financiamento, o que permanecerá até a sua quitação.

7.2.1. Ocorrendo a quitação do imóvel, o requerido compromete-se em assinar todos os documentos necessários à transferência do bem para a propriedade definitiva da requerente, se exigido pelo agente imobiliário, ficando sob a responsabilidade da cônjuge virago toda e qualquer despesa para a efetivação da citada transferência. 7.3. As partes ajustam que em caso de

venda dos imóveis no curso do financiamento, devem providenciar inicialmente a quitação do bem em questão para somente após providenciar a assinatura da escritura de compra e venda em nome do comprador, assumindo ambos, desde já, o compromisso de assinar a referida escritura pública de compra e venda para efetivação do negócio.”

Dessa forma, ainda que o imóvel posto à venda devesse pertencer à titularidade da autora, havia a necessidade expressa de que o seu cônjuge, terceiro estranho à presente lide, realizasse perante o cartório os atos necessários para transferência da titularidade.

Portanto, nos termos do art. 373, inciso I do CPC, era ônus da autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, era seu dever comprovar que o impedimento existente sobre o bem havia cessado e que este se encontrava livre e desembaraçado para a alienação.

No entanto, a autora não apresentou nenhuma outorga uxória ou mesmo acostou declaração cartorária de que seu ex-cônjuge havia dado início a algum dos procedimentos descritos no acordo judicial.

Assim, não poderia a requerida ser obrigada a aguardar indefinidamente a resolução do impedimento sobre o bem por tempo indefinido, mesmo porque já havia passado mais de 06 meses desde a assinatura do contrato. A autora, em suma, não comprovou que a impossibilidade inicial sobre o objeto já havia cessado.

Nesta senda, o contrato encontra-se maculado pela omissão dolosa da promitente vendedora, cuja definição está disposta nos arts. 145 e 147 do CC:

“Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Art. 147. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”

Portanto, estando o negócio jurídico entabulado entre as partes maculado pelo vício doloso na modalidade omissiva de fato essencial, tem-se que a rescisão contratual deu-se por culpa da promitente vendedora.

Estando, pois, a promitente compradora isenta da culpa na resolução do respectivo contrato, compete destacar as consequências jurídicas legais. No art. 182 do CC, dispõem-se o seguinte:

“Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

Logo, estando o contrato rescindido por vício contratual (dolo omissivo), as partes devem retornar ao “status a quo”, ou seja, deve ocorrer a devolução integral dos valores pagos pela promitente compradora.

Neste sentido, a jurisprudência pátria aponta idêntica solução:

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DOLO OMISSIVO. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO CABÍVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O princípio da dialeticidade determina que cabe ao recorrente apresentar as razões que motivam a reforma da sentença impugnada, em conformidade com o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não há ofensa ao princípio em tela, já que na apelação interposta pelos requeridos/apelantes constam os fundamentos que evidenciam o desejo de reformar a sentença. Preliminar rejeitada. 2. Conforme o art. 147 do Código Civil, a omissão dolosa se configura quando restar demonstrado que o negócio jurídico não seria entabulado, se uma das partes tivesse conhecimento do fato omitido. 3. Comprovada a ocorrência do dolo omissivo por parte dos vendedores a anulação do contrato é

medida imperiosa com o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil. (...). (TJ-DF 07026180420208070001 DF 0702618-04.2020.8.07.0001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado)."

No que tange à multa contratual, demais despesas (IPTU e condomínio), e os danos morais, conforme exposto anteriormente, tem-se que os pleitos são igualmente improcedentes, porquanto a rescisão contratual foi provocada imotivadamente pela promitente vendedora (vícios decorrentes de omissão dolosa).

2. Do dispositivo. [¶](#)

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos exordiais e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015. Deve-se observar a suspensão da exequibilidade em caso de eventual concessão de gratuidade de justiça deferida anteriormente.

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, estando o feito devidamente certificado, ARQUIVEM-SE, observadas as cautelas de praxe, dando-se a respectiva baixa no sistema.

Na hipótese de trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém PA, DATA DO SISTEMA.

Assinado Digitalmente

Juiz(a) de Direito

SS

SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).